

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer la obligación de todo miembro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, cuando observe que otro miembro está utilizando la fuerza excesiva o realizando otras conductas inapropiadas o ilegales en el ejercicio de sus funciones, con el fin de proteger los derechos de todas las personas, mantener la integridad profesional y reforzar la rendición de cuentas institucional.

2.-ALCANCE

Esta Directiva aplica a todo el personal jurado y no jurado de la corporación, sin importar su rango o función, en cualquier situación de servicio dentro o fuera de la jurisdicción y durante cualquier actuación oficial.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

D.S.P.M. Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

REGLAMENTO: Reglamento Interior de la D.S.P.M del Municipio de Ensenada B.C.

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

CC: Código de Conducta para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada

CE: Código de Ética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Deber de Intervenir: La obligación legal, ética y profesional de todos los miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de actuar de manera inmediata y apropiada para detener, prevenir o reportar el uso excesivo de la fuerza, o cualquier conducta indebida cometida por otro miembro durante el ejercicio de sus funciones.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Todo el personal tiene el deber ineludible de intervenir, reportar y documentar cualquier uso indebido de fuerza u otra mala conducta observada. Los mandos tienen la responsabilidad de recibir y atender los reportes de intervención con seriedad, garantizando la investigación correspondiente y ofrecer protección a los intervinientes, asegurando que se brinde retroalimentación y, si corresponde, medidas correctivas o disciplinarias.

La unidad de Asuntos Internos investigará todos los reportes de intervención y asegurará que las acciones correctivas disciplinarias o penales procedan cuando sea necesario.

1. Observación de conducta indebida.

Tomo elemento de la DSPM que presencie o tenga conocimiento de un acto indebido por parte de otro elemento, incluyendo uso excesivo de la fuerza, trato inadecuado a persona bajo custodia, violación de derechos humanos, u otras conductas que contravengan la ley o la política institucional, debe reconocer la gravedad de la situación y evaluar su capacidad de intervenir de manera segura

2. Intervención inmediata

Cuando sea posible y seguro, el elemento debe intervenir de inmediato para detener o

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

corregir la conducta indebida.

La intervención puede consistir en:

- Intervención verbal: instrucciones, advertencias o recordatorios para que el miembro cese la acción indebida.
- Intervención física: si la situación lo requiere y las condiciones lo permiten, separación física o restricción de la acción indebida, usando el mínimo nivel de la fuerza necesario para lograrlo.
- Solicitud de apoyo: si la intervención directa no es segura o viable, solicitar inmediatamente de otros compañeros o mandos.

El tipo de intervención dependerá del nivel de riesgo para todas las partes involucradas y la urgencia de detener el comportamiento.

3. Prioridad de la intervención

El elemento debe priorizar:

- La seguridad de cualquier víctima o persona afectada
- La preservación de la integridad física de todos los presentes
- La protección de los derechos de las personas involucradas
- La propia seguridad de los intervinientes

4. Reporte obligatorio de la intervención o del incidente

Independientemente del resultado de la intervención:

- El agente debe reportar inmediatamente el hecho a su superior o, si no es posible, al siguiente nivel de mando o a asuntos internos.
- El reporte debe hacerse de manera oral en el primer momento seguro, seguido de un informe escrito formal.

El informe escrito debe contener, al menos:

- Fecha, hora y lugar de incidente
- Identificación de los involucrados (nombre, cargo, número de identificación)
- Descripción detallada de la conducta observada
- Descripción de las acciones tomadas para intervenir o los motivos por los que no se pudo intervenir
- Resultados de la intervención
- Identificación de testigos, si los hay

5. Protección del elemento que interviene

La DSPM garantizará que ningún elemento será sujeto a represalias, intimidación o acciones adversas como resultado de intervenir o reportar de buena fe conforme a esta directiva.

Cualquier represalia será considerada una falta grave y podrá derivar en acciones disciplinarias severas.

6. Investigación del incidente

Una vez recibido el reporte:

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- El jefe inmediato o el Departamento de Asuntos Internos iniciarán de inmediato una investigación interna.
- Se evaluará tanto la conducta indebida observada como la intervención realizada.
- Se tomarán medidas correctivas, disciplinarias o penales, conforme a los resultados de la investigación.

